المادّة 39 : يُمكن الأعوان المكلفين بشرطة المناجم، عند الضرورة، أن يطالبوا بتعيين مرشد على مساحات الشحن أو التفريغ. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتم تحويل الشاحنات أو التجهيزات المتحركة الأخرى في مساحات الشحن إلاّ بعد أن تحصل من المرشد المعين على الإشارات الواضحة الاصطلاحية.

وتكون الإشارات الاصطلاحية موضوع تعليمة من المستغل يُوافق عليها الأعوان المكلفون بشرطة المناجم.

المادّة 40 : يجب أن يعين المستغل عونا مؤهلا، يتم إعلامه مسبقا، للإشراف على الأشغال ولتطبيق التنظيمات ويُعلم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية باسم هذا المسؤول وصفته.

وإن تعذّر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بالإشراف على الأشغال ومسؤولاً عن تطبيق التنظيمات.

المادّة 41 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004

شكيب خليل

قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004

يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية المجدبة والمساحات المغلقة والأهراء والأنفاق

إن وزير الطاقة والمناجم،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللّم والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل،

• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 13 منه.

يقرر ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية والمساحات المغلقة والأهراء والأنفاق.

المادّة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

الأشغال في أكوام الأنقاض وفي مستودعات الصخور غير المعدنية

المادّة 3 : يُودع المستخدم لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قبل ستين (60) يوما من الشروع، على السطح، في بناء حاجز يهدف إلى احتواء الصخور غير المعدنية، ما يأتي :

- المخططات المبينة لموقع الحاجز، والتفاصيل التي تخص بناء الحاجز وآلية مراقبة المياه المترسبة، والارتفاع الطبوغرافي للحاجز، وارتفاع فتحات الورشات المنجمية وموقعها بالنسبة إلى منطقة ممسك الصخور غير المعدنية،
- المعطيات التي تخص عمق ونوعية المواد الصلبة والسائلة التي ينبغي أن يحتويها الحاجز،
- الحسابات التي تخص استقرار الحاجز والتوقعات المتعلقة بكمية ونوعية المياه التي يجب أن يصفّيها الحاجز.

يمكن الوكالة، إن ارتأت ضرورة في ذلك، أن تُدخل التعديلات التي تراها مناسبة وتُعلم المستغل بذلك بعد ثلاثين (30) يوما على الأكثر من استلام الملف.

المادّة 4 : يجب إعداد أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية وتُستعمل ويُحافظ عليها بكيفية تضمن استقرارها واستقرار الأراضي التحتية وكذا أمن الجوار.

يجب أن يُمنع الدخول إلى أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية على الأشخاص الذين لا تؤهّلهم وظائفهم للدخول إليها.

الأشغال في المساحات المغلقة

المادّة 5 : يُمنع الدخول إلى الخزّانات والحُفر والبلاعات أو إلى مساحة مغلقة أخرى ما لم :

- يُقطع التيار عن الأجهزة الميكانيكية، باستثناء المضخات، الموجودة داخل المساحة المغلقة،
- تتم إنارة المساحة المغلقة بكيفية ملائمة بوسائل مناسبة،
- تُقفل الأنابيب وغيرها من قنوات التزويد، باستثناء الأنابيب والقنوات الضرورية لتنفيذ الأشغال،
- يُحلّل عون مؤهل يُعيّنه المستغل أو حارسٌ الهواء داخل المساحة المغلقة ويقيّمه.

تُدوّن نتائج التحاليل في سجل وكذا التدابير الاستعجالية أو الإنقاذية الواجب اتخاذها إذا طرأ حادثٌ في المساحة المغلقة.

المادّة 6 : يُمنع الدخول إلى المساحة المغلقة مالم تُحترم الشروط الآتية :
- وجود مخرج سهل المسلك انطلاقا من كل الأجزاء التي يمكن الوصول إليها في المساحة المغلقة،
- تصفية المساحة وتهويتها بكيفية تُوفّر جوا سليما وتُحافظ عليه كذلك،
- وجود شخص آخر خارج المساحة المغلقة يكون باستمرار على اتصال بالشخص الموجود بداخلها،
- اتخاذ التدابير لإجلاء الشخص من المساحة المغلقة إذا كان في حاجة إلى مساعدة،
- وجود شخص قادر على القيام بالتنفس الاصطناعي يمكنه الانتقال إلى عين المكان بسرعة.

المادّة 7 : لا يُمكن لعاملٍ ما الدخول إلى مساحة مغلقة لا يُقدر أن تُصفّى أو تُهوّى وتوجد فيها أو يمكن أن توجد فيها غازات أو أبخرة أو أغبرة أو أدخنة سامة أو نسبة من الأكسوجين في الجو تقل عن 18% عن الحجم أو فوق 23% عن الحجم، إلاّ ضمن الشروط الآتية :
- احترام المستلزمات المنصوص عليها في المواد 4 و5،
- استعمال العامل جهاز تنفس اصطناعي مناسب أو عُدّة أمن مربوطة بحبل أمن تظل ممدودة بما فيه الكفاية من شخص واحد أو أكثر من خارج المساحة المغلقة ويكون طرف هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين،
- وضع التجهيز بكيفية يمكن من خلالها إجلاء العامل الموجود داخل المساحة المغلقة فورا على يد العمال الذين يشتغلون معه.

الأشغال في الأهراء والأنفاق

المادّة 8 : يجب أن تُعدّ وتُهيّأ الأهراء والأنفاق المخصصة لاستقبال مواد مسحوقة أو محبّبة بكيفية يتم من خلالها تفادي :
- كل دخول ولو كان إراديا لأشخاص غير مرخص لهم بذلك،
- كل خطر سقوط إما داخل الأنفاق وإما خارجها.

المادّة 9 : يُمنع الدخول إلى عنبر ما أو نفق أو هُرْي خزن يحتوي على مواد، أو العمل في كومة مواد يمكن أن تتحرك بفعل الجاذبية، مالم :
- تُتّخذ الاحتياطات المناسبة لتفادي انهيار أو انزلاق المواد،
- يلبس العامل حزام أمن أو حبل انقياد مانع للسقوط،
- يوجد شخص واحد أو أكثر باستمرار في عين المكان لمساعدة العامل من خلال شدّ الحبل ممدودا بما فيه الكفاية، ويكون هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين في كل وقت،
- تُطبّق طريقة إقفال مطابقة للمادة 4 أعلاه أثناء الشحن والتفريغ من العنبر أو النفق أو هُرْي الخزن، وتُستعمل إشارات الإنذار وغيرها من وسائل الحماية الفعالة لتفادي صبّ المواد في الهري.

المادّة 10 : يتخذ العمال التدابير الضرورية لكي تُغلق الفتحات والاستغلالات في الهواء الطلق والبلاعات والأوعية والمسطحات المرتفعة التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا، أو تتم حمايتها بطريقة أخرى.

المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004

شكيب خليل